宾阳县国道G358线1590KM+450M处 “3•29”一般道路交通事故调查

发布时间：2022-11-14 16:46 来源： 宾阳县应急管理局

2020年3月29日10时24分许，宾阳县海鑫运输有限责任公司一辆营运性重型仓栅式货车车牌桂A****2号，在我县辖区境内国道G358线1590K县大桥镇陆岭村路口路段）发生一起道路交通事故，事故造成一人死亡一人受伤，直接经济损失83.9532万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）国道路运输条例》的有关规定，宾阳县人民政府成立了由县政府办公室、县应急局、县公安局交管大队、县司法局、县人社局、县交通运输局、县总员组成的宾阳县2019年至2020年一般生产安全事故积案调查组对事故展开调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现下：

调查组认定，宾阳县国道G358线1590KM+450M处“3·29”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2020年3月29日10时24分许，谭韦岳驾驶桂A****2号重型仓栅式货车沿国道G358线由梧州方向往南宁方向行驶，至国道G358线1590KM+450陆岭村路口路段)时，在向右靠边停车过程中与其同行向由巫家斌驾驶搭载曾小珍的宾阳1***1（临时）号二轮电动车发生碰撞，造成两车不同程度损珍受伤，曾小珍后经抢救无效死亡。

（二）事故应急处置情况

事故发生后桂A****2号重型仓栅式货车司机谭韦岳报案，接到事故报案后，交管大队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和地稳定事件。

二、事故有关情况

（一）事故车辆基本情况

1、桂A****2号重型仓栅式货车，车主:广西宾阳县海鑫运输有限责任公司，车主登记住所:广西宾阳县宾州镇新城区南洋路01号，道路运输证450126512003，保险公司:阳光财产保险股份有限公司宾阳支公司。事发时该车辆年检有效期:至2020年3月，最近一次二级维护时间为2020年3月2

2、宾阳1***1（临时）号二轮电动车，车主：巫家斌，无保险。

（二）车辆驾驶人基本情况

谭韦岳，男，46岁，户籍所在地和现住址:广西合山市岭南镇，准驾车型:A2，驾驶证有效期:2015年10月19日至2025年10月19日，办理有经营驶员证。

巫家斌，男，78岁，户籍所在地和现住址:广西宾阳县大桥镇，驾驶宾阳1****1(临时)号二轮电动车。

曾小珍，女，54岁，户籍所在地和生前实际住址:广西宾阳县中华镇，事发时乘坐巫家斌驾驶的宾阳1***1(临时)号二轮电动车。

（三）道路和交通环境状况

事故现场位于国道G358线1590KM+450M(宾阳县大桥镇陆岭村路口路段)，现场道路为东西走向，往东为梧州方向，往西为南宁方向,北侧路边宾阳县大桥镇陆岭村，南侧路边有一乡村路口通往宾阳县大桥镇饭匙岭村，现场道路中间双实线两侧各有宽度对称的两条机动车道和宽度不对称的-

侧由北往南、双实线北侧由南往北分别为快车道、慢车道、路肩，快车道、慢车道、南侧路肩、北侧路肩宽分别为350CM、356CM、142CM、15
柏油路面，路面完好潮湿，该路段平直，行车视线良好。在国道G358线1588KM+500M梧州方向往南宁方向右侧路边设置有每小时最高限速七十公

（四）事故企业情况

广西宾阳县海鑫运输有限责任公司成立于2009年9月16日，营业执照统一社会信用代码: 91450126669535105X8;企业性质:有限责任公司（自然
司地址: 宾阳县宾州镇商贸城二期育贤中学南排1号; 法定代表人:王作海;注册资金:30万元，营业期限：长期。企业道路经营许可证号:4
450126508542，经营许可有效期至2021年9月14日，经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱）、大型物件运输（一类）、大型物件
型物件运输（三类）、大型物件运输（四类）、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）二手车交易。（依法须经批准的项目，经相关部
经营活动。）

（五）有关检验鉴定情况

1、桂A****2号重型仓栅式货车检验鉴定情况:

经委托广东中智痕迹司法鉴定所对该车进行技术鉴定，结论是桂A****2号重型仓栅式货车制动系效能不符合技术标准;桂A****2号重型仓栅式货车
术标准;桂A****2号重型仓栅式货车行驶系效能符合技术标准:桂A****2号重型仓栅式货车照明信号装置不符合技术标准。

2、宾阳1***1(临时)号二轮电动车检验鉴定情况:

经委托广东中智痕迹司法鉴定所对该车进行技术鉴定:结论是宾阳1***1号二轮电动车制动系效能符合技术标准;宾阳1***1号二轮电动车转向系效
阳1***1号二轮电动车照明信号装置不符合技术标准。

3、死者死亡鉴定意见：

经委托广西众邦司法鉴定中心对死者进行死亡鉴定，鉴定意见:死者曾小珍的死亡原因符合交通事故致严重颅脑损伤并腹部内脏器官破裂出血

（六）事故车辆企业履职情况

广西宾阳县海鑫运输有限责任公司安全生产管理机构较健全，建立有安全生产制度，明确了安全生产责任；制定有安全培训制度和年度安全生产
建立安全生产教育和培训档案；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；开展有隐患排查工作；已按时对事发车辆进行年检和二级维护
GPS监控系统，实时监控车辆行驶状态。

三、事故原因

（一）事故发生的原因分析

谭韦岳驾驶重型仓栅式货车雨天行经事故发生路段遇前方二轮电动车时，采取措施不当，且所驾的车辆制动不良。

（二）交管部门对当事人导致事故的过错及责任意见

1、谭韦岳驾驶重型仓栅式货车雨天行经事故发生路段遇前方二轮电动车时，采取措施不当，且所驾的车辆制动不良，其交通行为违反《中华人
安全法》第二十二条第一款:“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”、第二十一条:“驾驶
路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”之规定，单方过
根据《道路交通事故处理程序规定》第六一条第一款第(一)项的规定，建议:谭韦岳承担此事故的全部责任。

2、巫家斌、曾小珍在此事故中无责任。

（三）事故直接原因

谭韦岳驾驶重型仓栅式货车雨天行经事故发生路段遇前方二轮电动车时，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，在向右靠边停车过程中碰撞同行
致事故发生的直接原因。

四、相关人员和单位处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和
路运输条例》等有关法律法规，建议对宾阳县国道G358线1590KM+450M处“3·29”一般道路交通事故相关责任人员和单位作如下处理：

（一）谭韦岳，桂A****2号重型仓栅式货车驾驶员，驾驶桂A****2号重型仓栅式货车上道路行驶，经事故发生路段遇前方二轮电动车时，未按
驶、文明驾驶，在向右靠边停车过程中碰撞同行向二轮电动车，是此事故的直接原因，对事故负有责任，建议由公安交管部门按规定处理。

（二）广西宾阳县海鑫运输有限责任公司安全生产管理机构较健全，建立有安全生产制度，明确了安全生产责任；制定有安全培训制度和年度安
划，并建立安全生产教育和培训档案；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；开展有隐患排查工作；已按时对事发车辆进行年检和二级
管理GPS监控系统，实时监控车辆行驶状态。综上，该企业安全生产主体责任已落实到位，未发现该公司存在落实企业主体责任不到位导致本起事故
建议免于处罚。

五、事故防范措施建议

针对该起事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进一步规范企业的安全管理和道路交通安全工作，有效防范和遏制类似事故发生。提出如下

(一)督促生产经营企业进一步落实安全生产主体责任。各镇、各行业主管部门，加大对属地企业或者直接监管行业领域的企业监管，督促指导企
管理制度，健全安全生产管理机构，全面落实企业的安全生产主体责任。

(二)加大对驾驶员的安全管理和培训教育力度。公安交管部门要加大驾驶员安全教育培训力度，严格查处各类交通违法行为，提高驾驶人员驾驶
安全出行、文明出行意识。交通运输行政主管部门要督促加强对货运车辆从业人员的安全生产教育和培训工作，要从严要求、从严考核、从严管理，
必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能并提升从业人员的安全操作意识和突发事件应急处

宾阳县2019年至2020年

一般生产安全事故积案调查组